

시 정 사 항

1. 제 목 : 청소·경비용역 계약관리 부적정

2. 관계기관 : A

3. 내 용 : A에서는 건물 및 시설전반에 대한 방화, 방범, 보안, 내원객의 편의제공 및 시설청소 등을 위하여 [표 1]과 같이 청소·경비용역 계약을 체결하여 운영하고 있습니다.

[표 1] 경비용역 계약현황

(단위 : 천원)

계약건명	계약금액	계약기간	계약업체	비고
청소·경비용역	???,652천원	'15. 1. 1 ~ '15.12.31.	▶ 1	
	???,308천원	'16. 1. 1 ~ '16.12.31.	▶ 1	

청소·경비용역 계약서 산출내역(계약업체 제시견적서 세부내역)을 살펴보면, 인건비, 재료비, 경비 등 원가계산 항목이 포함되어 있고, 재료비 항목에 ‘지방소득세’를 편성하여 월별로 63천원~71천원 상당을 계상하여 계약을 체결한 바 있습니다.

원가계산 산출내역서상 원가계산 항목에서 ‘지방소득세’를 편성하는 것은 기업이윤을 별도 계상하는 원가내역서 내용과 상호 배치되는 항목으로 볼 수 있으며, 이를 「지방세법」에서 정한 ‘주민세 종업원분’을 편의상 표기한 것이라고 하더라도 「지방세법」 제82조의3 및 제82조의4에서는, 주민세 종업원분의 표준세율은 종업원 급여총액의 1천분의 5로하며, 해당 사업소의 종업원 수가 50명 이하인 경우에는 종업원분을 부과하지 않는다고 명시하고 있습니다.

따라서, 청소·경비용역 계약담당자가 계약금액의 산출 내역서를 작성하고자 할 경우에는 관련법률 등을 검토하여 계약업체가 지방세 면세대상인지를 확인하여야하고, 면세 대상일 경우에는 계약금액 산출 내역서 작성 시 ‘주민세 종업원분 금액’ 등을 제외하여야 합니다.

그런데, A 청소·경비용역 계약현황을 살펴본 결과, 총 8명의 인원이 청소·경비업무를 수행하고 있어 면세대상에 해당함으로 계약금액 산출 내역서에서 ‘주민세 종업원분 금액(또는 지방소득세)’를 제외하여야 함에도 관련 법률을 인지하지 못하여 계약기간(21개월, ‘15.1월~’ 16.9월)동안 1,763, 970원을 გადა 지급⁵⁾한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ A장은

- გადა지급 용역대금 1,763,970원을 관련자 책임하에 회수하여 주시기 바랍니다.(시정)

○ ■4는

- 향후 동일사례 재발방지를 위하여 관련자에 대해서는 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의, 퇴직자 조치생략)

5. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	서 명
A	사무4급	□6	■5	‘13.8.12 -’15.6.30	퇴 사	
	사무4급	□7	운영담당	‘15.7.1-현재	좌 동	

5) 원가계산 산출내역상 ‘지방소득세’ 적용세율은 지방세법에서 정한 ‘주민세 종업원분’에 적용되는 종업원 급여총액의 1,000분의 5를 기준으로 하였으며, ‘계약업체에 해당 지방세를 납부한 실적을 제출토록 요청하였으나 납부실적 없음 확인